

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 173/2531

พนักงานอัยการจังหวัดลพบุรี

โจทก์

นายโหมด แพรงาม

จำเลย

นายโหมด แพรงาม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษารอการลงโทษและปรับจำเลย แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขจำคุกจำเลยมีกำหนด 2 ปีโดยไม่รอการลงโทษและไม่ปรับเป็นการพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและเป็นการลงโทษจำคุกจำเลยเกิน 1 ปี ฎีกาของจำเลยจึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 44)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4,7,26,75,76,102 ฯลฯประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฯลฯฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 2 ปี ฐานจำหน่ายกัญชา จำคุก 2 ปี ปรับ 21,000 บาทรวมจำคุก 4 ปี ปรับ 21,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี ปรับ 10,500 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 3 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอกการลงโทษและไม่ปรับนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 43)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 44)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 1 ปี ฐานจำหน่ายกัญชา จำคุก 1 ปีและปรับ 10,500 บาท รวมจำคุก 2 ปี ปรับ 10,500 บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 3 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าไม่รอกการลงโทษและไม่ปรับ เป็นกรณีศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ไขมากแต่ขอหาฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ศาลอุทธรณ์คงลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี จึงต้องห้ามไม่ให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาจำเลยข้อหานี้ชอบแล้ว ส่วนข้อหาฐานจำหน่ายกัญชาแม้โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี แต่โทษปรับเกิน 10,000 บาท ความผิดในข้อหานี้จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามบทกฎหมายดังกล่าวให้รับฎีกาของจำเลยในข้อหาฐานจำหน่ายกัญชาไว้พิจารณาและให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 1 ปี ฐานจำหน่ายกัญชา จำคุก 1 ปีและปรับ 10,500 บาท รวมจำคุก 2 ปี ปรับ 10,500 บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 3 ปี ศาลอุทธรณ์

พิพาทษาแก้เป็นว่าไม่รอลงโทษและไม่ปรับ เป็นกรณีศาลอุทธรณ์พิพาทษาแก้ไข
มากแต่ข้อหาฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ศาลอุทธรณ์คงลงโทษจำคุก
ไม่เกิน 1 ปี จึงต้องห้ามไม่ให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 219 ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาจำเลยข้อหานี้ชอบแล้ว ส่วน
ข้อหาฐานจำหน่ายกัญชาแม้โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี แต่โทษปรับเกิน 10,000 บาท
ความผิดในข้อหานี้จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามบทกฎหมายดังกล่าว
ให้รับฎีกาของจำเลยในข้อหาฐานจำหน่ายกัญชาไว้พิจารณาและให้ศาลชั้นต้นดำเนิน
การต่อไป

(เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ